

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3481/2559

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดย

กระทรวงการคลัง

ผู้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 764, มาตรา 769

ป.วิ.พ. มาตรา 180

ที่จำเลยทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การฟ้องของโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เนื่องจากโจทก์โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรายบริษัท ท. โดยที่โจทก์มิได้มีสิทธิอื่นใดเหนือหลักประกันอันเป็นเครื่องจักร เนื่องจาก การจำนำระงับไปแล้ว เพราะทรัพย์จำนำตกอยู่ในครอบครองของผู้รักษาทรัพย์จำนำ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้จำนำ สาระที่จำเลยทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การดังกล่าว จำเลยทั้งสองก็ให้การเกี่ยวกับเหตุผลของการจำนำที่ระงับไปแล้วตั้งแต่จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การ ฉะนั้น ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายล้วนเป็นข้อที่จำเลยทั้งสองทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่เมื่อได้รับสำเนาคำฟ้อง ซึ่งจำเลยทั้งสองอาจยื่นคำให้การต่อสู้ในเรื่องดังกล่าว ได้ตั้งแต่ยื่นคำให้การครั้งแรก และข้อที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนก็เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสองสามารถนำสืบพยานหลักฐานได้ตามประเด็นข้อพิพาท เช่นนี้ การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยทั้งสองย่อมไม่ได้มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่อย่างใด

ตามสัญญาจำหน่ายเครื่องจักรและสัญญารักษาทรัพย์ ลูกหนี้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ นำเครื่องจักรมาจำหน่ายไว้แก่โจทก์โดยตกลงให้ ศ. ซึ่งเป็นพนักงานของลูกหนี้เป็นผู้ เก็บรักษาเครื่องจักรที่จำหน่ายไว้ที่โรงงานของลูกหนี้ โดย ศ. จะได้รับค่าตอบแทนการ รักษาทรัพย์จำหน่ายเพียงเดือนละ 100 บาท และยังมีข้อตกลงว่า ตลอดเวลาที่ทรัพย์ จำหน่ายอยู่ในความครอบครองของผู้รักษาทรัพย์จำหน่าย แม้ผู้จำหน่ายจะได้ใช้สอยทรัพย์สิน ที่จำหน่าย ก็ไม่ถือว่าทรัพย์สินที่จำหน่ายกลับคืนสู่ความครอบครองของผู้จำหน่าย ซึ่งตามข้อ ตกลงดังกล่าวแม้จะไม่ให้ถือว่าเครื่องจักรกลับคืนสู่การครอบครองของผู้จำหน่ายก็ตาม แต่เป็นการเขียนสัญญาไว้เพื่อเลียงกฎหมาย เพราะเจตนาอันแท้จริงของสัญญาจำหน่าย ดังกล่าวประสงค์ให้ลูกหนี้ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินที่จำหน่าย การ ที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับจำหน่ายเครื่องจักรยอมให้ลูกหนี้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้าใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จำหน่ายยอมเป็นการยอมให้ทรัพย์สินที่จำหน่ายกลับคืนไปสู่การ ครอบครองของผู้จำหน่ายตาม ป.พ.พ. มาตรา 769 (2) สิทธิจำหน่ายของโจทก์จึงระงับสิ้น ไป โจทก์ไม่อาจบังคับจำหน่ายตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 764 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 กำหนดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพราย บริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,457,280,208.82 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 ออกตัวสัญญาใช้เงิน 2,457,280,208.82 บาท แก่โจทก์ ครบ กำหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยชำระดอกเบี้ยคิดตามอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงิน ฝากเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่เป็นเงินบาทของโจทก์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จำกัด (มหาชน) โดยคำนวณเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป กำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้อวัลต์สัญญาใช้เงินดังกล่าว ตามมาตรา 46 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 2,457,280,208.82 บาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 พร้อมดอกเบี้ยคิดตามอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่เป็นเงินบาท ของโจทก์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารสีกกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยคำนวณเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยประจำงวดปี 2544 ถึงประจำงวดปี 2548 เพิ่มเติมจำนวน 129,576,097.53 บาท และดอกเบี้ยประจำงวดปี 2549 จำนวน 56,218,531.81 แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ก่อนสืบพยานจำเลย จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 กำหนดราคาปรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพรายบริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,457,280,208.82 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2,457,280,208.82 บาท แก่โจทก์ ครบกำหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยชำระดอกเบี้ยคิดตามอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน)

เฉพาะที่เป็นเงินบาทของโจทก์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยคำนวณเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป กำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้อวัลต์ัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวตามมาตรา 46 แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 2,457,280,208.82 บาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 พร้อมดอกเบี้ยคิดตามอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่เป็นเงินบาทของโจทก์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยคำนวณเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยประจำงวดปี 2544 ถึงงวดปี 2548 เพิ่มเติมจำนวน 129,576,097.53 บาท และดอกเบี้ยประจำงวดปี 2549 จำนวน 56,218,531.81 บาท แก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 100,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา กระทรวงการคลัง ยื่นคำร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1 เนื่องจากจำเลยที่ 1 โอนสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งสิทธิ

เรียกร้องให้แก้กระทรวงการคลัง ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 94 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2540 บริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ทำสัญญา จ้างนำเครื่องจักรและอุปกรณ์แก๊สเพื่อประกันหนี้ที่บริษัทดังกล่าวมีต่อโจทก์ วัน เดียวกันโจทก์ตกลงให้นายศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัส ตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รักษาทรัพย์สินจำนำ ตามสัญญาจ้างนำเครื่องจักรและสัญญา รักษาทรัพย์สินจำนำ วันที่ 12 ตุลาคม 2544 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาโอน สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของโจทก์ รวมทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน การชำระหนี้สำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตามสำเนาสัญญาโอนสินทรัพย์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 จำเลยที่ 1 ออกหนังสือยืนยันการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จำนวน 44 ราย ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์รายบริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ให้แก่จำเลยที่ 1 ตามหนังสือหลักฐานการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โจทก์กำหนดราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรายนี้ตามมูลค่าเครื่องจักรที่ทำสัญญาจ้างนำ เป็นเงิน 2,364,775,603.56 บาท และมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ทำสัญญา จ้างนอ เป็นเงิน 92,504,605.26 บาท รวมเป็นมูลค่าหลักประกัน 2,457,280,208.82 บาท วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 จำเลยที่ 1 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2,457,280,208.82 บาท ครบกำหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2554 มอบให้แก่โจทก์ตาม สำเนาตั๋วสัญญาใช้เงิน ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงตั๋วสัญญาใช้เงินหลายครั้ง วันที่ 25 เมษายน 2549 จำเลยที่ 1 มีหนังสือถึงโจทก์ ขอข้อมูลการรับโอนสินทรัพย์ด้อย คุณภาพที่มีเครื่องจักรจำนำเป็นประกัน และขอให้แสดงเหตุผลด้วยว่า การรับจำนำ เครื่องจักรเป็นการจำนำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ 1 ชี้แจงว่า การจำนำเครื่องจักรกรณีลูกหนี้รายบริษัทไทย คอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นการจำนำโดยชอบด้วยกฎหมาย พร้อมส่ง

สัญญาจำนำและสัญญารักษาทรัพย์จำนำให้แก่จำเลยที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2549 จำเลยที่ 1 มีหนังสือถึงโจทก์ว่า เครื่องจักรที่โจทก์รับจำนำอยู่ในครอบครองของผู้จำนำเพื่อประโยชน์ผู้จำนำ ถือว่าทรัพย์จำนำกลับไปอยู่ในครอบครองของผู้จำนำ สัญญาจำนำจึงระงับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 769 (2) จำเลยที่ 1 จึงต้องปรับลดราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกรณีเฉพาะเครื่องจักรออกไป คงเหลือราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นเงิน 92,504,605.26 บาท และปรับลดดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินย้อนหลังไปถึงวันรับโอนสินทรัพย์ ทั้งนี้โจทก์อาศัยสิทธิตามสัญญาโอนสินทรัพย์ ข้อ 7.2 โดยจำเลยที่ 1 จะยกเลิกตัวสัญญาใช้เงินลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนมูลค่าหน้าตัว จำเลยที่ 1 และโจทก์มีหนังสือโต้ตอบกันอีกหลายฉบับเกี่ยวกับการปรับลดราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกรณีเครื่องจักร และที่สุดจำเลยที่ 1 กำหนดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพคดีนี้เหลือ 92,504,605.26 บาท

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า คำร้องขอแก้ไขคำให้การของจำเลยทั้งสองซึ่งมิได้ยื่นก่อนวันชี้สองสถานนั้น เป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลชอบที่จะรับไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 หรือไม่ เห็นว่า ที่จำเลยทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การฟ้องคดีของโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เนื่องจากโจทก์โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรายบริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยที่โจทก์มิได้มีสิทธิอื่นใดเหนือหลักประกันอันเป็นเครื่องจักร เนื่องจากการจำนำระงับไปแล้ว เพราะทรัพย์จำนำตกอยู่ในครอบครองของผู้รักษาทรัพย์จำนำซึ่งเป็นผู้แทนผู้จำนำ สัญญาจำนำมีเจตนาเลียงกฎหมาย สาระที่จำเลยทั้งสองขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การดังกล่าว จำเลยทั้งสองก็ให้การเกี่ยวกับเหตุผลของการจำนำที่ระงับไปแล้วตั้งแต่จำเลยทั้งสองให้การตามคำให้การฉบับลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ฉะนั้น ข้อที่จำเลยทั้งสองยกข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมายโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำร้องฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 จึง
ล้วนเป็นข้อที่จำเลยทั้งสองทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อได้รับสำเนาคำฟ้องของโจทก์ ซึ่ง
จำเลยทั้งสองอาจยื่นคำให้การต่อสู้ในเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่ยื่นคำให้การครั้งแรก และ
ข้อที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวบางส่วนก็เป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสองสามารถนำสืบพยาน
หลักฐานได้ตามที่ศาลชั้นต้น กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ เช่นนี้ การขอแก้ไขเพิ่ม
เติมคำให้การของจำเลยทั้งสองย่อมไม่ได้มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนแต่อย่างใด กรณีจึงไม่ใช้การขอแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาไม่อนุญาตให้จำเลย
ทั้งสองแก้ไขคำให้การนั้นชอบแล้ว อุทธรณ์จำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิปรับลดราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกรณี
เครื่องจักรที่โจทก์รับจำนำจากลูกหนี้รายบริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด
(มหาชน) หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาโต้แย้งเกี่ยวกับราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
อ้างว่า สัญญาจำนำที่โจทก์ทำไว้กับบริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นลูกหนี้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพระงับไปแล้ว เนื่องจากโจทก์ยินยอมให้เครื่องจักร
อันเป็นทรัพย์สินที่จำนำอยู่ในครอบครองของลูกหนี้ ทรัพย์สินที่จำนำจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกันตามที่ตกลงไว้ในสัญญาโอนสินทรัพย์ กรณีจึงต้องวินิจฉัยก่อนว่า
เครื่องจักรตามสัญญาจำนำเป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามข้อตกลงในสัญญา
โอนสินทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งจำต้องวินิจฉัยว่าสัญญาจำนำระหว่างโจทก์กับลูกหนี้
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพใช้บังคับได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจากสัญญาจำนำ
เครื่องจักรและสัญญารักษาทรัพย์สินจำนำว่า ลูกหนี้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพนำเครื่องจักร
มาจำนำไว้แก่โจทก์โดยตกลงให้นายศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นพนักงานของลูกหนี้เป็นผู้เก็บ
รักษาเครื่องจักรที่จำนำไว้ที่โรงงานถลุงทองแดงบริสุทธิ์ของลูกหนี้ โดยนายศักดิ์ชัย
จะได้รับค่าตอบแทนการรักษาทรัพย์สินจำนำเพียงเดือนละ 100 บาท และยังมีข้อตกลง
ว่า ตลอดเวลาที่ทรัพย์สินจำนำอยู่ในความครอบครองของผู้รักษาทรัพย์สินจำนำ แม้ผู้จำนำ

จะได้ใช้สอยทรัพย์สินที่จำนำ ก็ไม่ถือว่าทรัพย์สินที่จำนำกลับคืนสู่ความครอบครองของผู้จำนำ ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าวแม้จะไม่ให้ถือว่าเครื่องจักรกลับคืนสู่การครอบครองของผู้จำนำก็ตาม แต่เป็นการเขียนสัญญาไว้เพื่อเลี่ยงกฎหมาย เพราะเจตนาอันแท้จริงของสัญญาจำนำดังกล่าวประสงค์ให้ลูกหนี้ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินที่จำนำ การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับจำนำเครื่องจักรยอมให้ลูกหนี้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จำนำยอมเป็นการยอมให้ทรัพย์สินที่จำนำกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 769 (2) สิทธิจำนำของโจทก์จึงระงับสิ้นไป โจทก์ไม่อาจบังคับจำนำตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 764 ได้ เมื่อโจทก์ไม่อาจบังคับจำนำได้ เครื่องจักรที่จำนำจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามความที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนสินทรัพย์ เมื่อไม่เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจึงไม่อาจนำมาเป็นฐานในการกำหนดราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นราคาที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามสัญญาโอนสินทรัพย์ ที่กำหนดไว้ว่า "ราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนให้มีราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันแต่ไม่เกินมูลค่าทางบัญชี หักด้วยเงินสำรองที่ต้องตั้งไว้ ณ วันโอนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง สินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ หรือสินทรัพย์ที่สงสัยว่าจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ เรื่อง การกำหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ" การกำหนดราคาสินทรัพย์ที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระให้โจทก์โดยนำเครื่องจักรที่จำนำมาคำนวณรวมด้วยจึงเป็นการกำหนดราคาและชำระราคาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิที่จะปรับราคาสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ณ วันโอนสินทรัพย์และเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในสัญญาใช้เงินให้สอดคล้องกับราคาสินทรัพย์ที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้เป็นไปตามสัญญาโอนสินทรัพย์ ข้อ 7.2 ที่ระบุว่า "...บสท. มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินที่ออกตามข้อ 7.1 (2) โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ เมื่อมีกรณี

ดังต่อไปนี้ (1) มีการปรับปรุงรายการหรือปรับราคาสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ณ วันโอน..." ฉะนั้น จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิปรับลดราคาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพกรณีเครื่องจักรที่โจทก์รับจำนำจากลูกหนี้รายบริษัทไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น และเมื่อวินิจฉัยดังนี้ปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการอื่นจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(สุรทินันท์ เสียมสกุล-ทวิศักดิ์ ทองภักดี-เฉลิมศักดิ์ ภัทรสมันต์)

ศาลแพ่ง - นายวิทยา จันทรชื่น

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ กลั่นวารินทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น 532/2552

ต้น

หมายเหตุ